de fonctions de prise de notes ainsi que les informations à caractère très personnel contenues dans les applications de «life-logging».

5. Données traitées à grande échelle: le RGPD ne précise pas ce qu'il faut entendre par «grande échelle», même si le considérant 91 fournit quelques indications à ce sujet. Quoi qu'il en soit, pour déterminer si le traitement est effectué à grande échelle, le GT29 recommande de prendre en compte, en particulier, les facteurs suivants:[16]
    a. le nombre de personnes concernées, soit en valeur absolue, soit en proportion de la population considérée;
    b. le volume de données et/ou l'éventail des différents éléments de données traitées;
    c. la durée ou la permanence de l'activité de traitement de données;
    d. l'étendue géographique de l'activité de traitement.
6. Croisement ou combinaison d'ensembles de données, par exemple issus de deux opérations de traitement de données, ou plus, effectuées à des fins différentes et/ou par différents responsables du traitement, d'une manière qui outrepasserait les attentes raisonnables de la personne concernée[17].
7. Données concernant des personnes vulnérables (considérant 75): le traitement de ce type de données est un critère en raison du déséquilibre des pouvoirs accru qui existe entre les personnes concernées et le responsable du traitement, ce qui signifie que les premières peuvent se trouver dans l'incapacité de consentir, ou de s'opposer, aisément au traitement de leurs données ou d'exercer leurs droits. Peuvent être considérés comme des personnes concernées vulnérables, les enfants (qui peuvent être vus comme incapables de s'opposer ou de consentir sciemment et de manière réfléchie au traitement de leurs données), les employés, les segments les plus vulnérables de la population nécessitant une protection particulière (personnes souffrant de maladie mentale, demandeurs d'asile et personnes âgées, patients, etc.) et, en tout état de cause, toutes autres personnes pour lesquelles un déséquilibre dans la relation avec le responsable du traitement peut être identifié.
8. Utilisation innovante ou application de nouvelles solutions technologiques ou organisationnelles: utilisation combinée, par exemple, de systèmes de reconnaissance des empreintes digitales et de reconnaissance faciale pour améliorer le contrôle des accès physiques, etc. Le RGPD indique clairement (article 35, paragraphe 1, et considérants 89 et 91) que l'utilisation d'une nouvelle technologie, définie en «*conformité avec l'état des connaissances technologiques*» (considérant 91), peut déclencher la nécessité d'une AIPD, et ce en raison du fait que l'utilisation de la technologie en question peut impliquer de nouvelles formes de collecte et d'utilisation des données, présentant potentiellement un risque élevé pour les droits et libertés des personnes. En effet, les conséquences personnelles et sociales du déploiement d'une nouvelle technologie peuvent être inconnues, et une AIPD aidera le responsable du traitement à comprendre et à traiter de tels risques. Par exemple, certaines applications de «l'internet des objets» sont susceptibles d'avoir un impact important sur la vie quotidienne et la vie privée des personnes, et nécessitent par conséquent une AIPD.
9. Traitements en eux-mêmes qui «*empêchent [les personnes concernées] d'exercer un droit ou de bénéficier d'un service ou d'un contrat*» (article 22 et considérant 91). Ces traitements incluent notamment les opérations visant à autoriser, modifier ou refuser l'accès à un service ou la conclusion d'un contrat. À titre d'exemple, prenons le cas d'une banque passant ses

[16] Voir les lignes directrices 16/EN WP 243 du GT29 relatives aux délégués à la protection des données.
[17] Voir l'explication fournie dans l'avis 13/EN WP 203 du GT29 relatif à la limitation des finalités, p. 24.